

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	PROCEDIMIENTO ELABORACION DE CONTRATOS Y SUPERVISION DE CONTRATOS		
VERSIÓN: 05		FECHA: 22/07/2025	Página 1 de 9

1. OBJETIVO

Establecer las directrices para la elaboración de contratos para la adquisición de Bienes y/o Servicios necesarios en el Concejo Municipal de Chía.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad a contratar y termina con la liquidación y cierre del expediente contractual

3. DEFINICIONES

ADENDA	Es el documento mediante el cual se puede modificar los pliegos de condiciones integrando con estos una totalidad
ADICIÓN	Modificación contractual por medio de la cual se inyecta más dinero al contrato en aras a garantizar los recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad –si todavía persiste–
ANTICIPO	El anticipo no es un pago, se trata de recursos de la entidad que se entregan al contratista, con el fin de que éstos se destinen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El monto del anticipo no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato (Art. 40 Ley 80 de 1993, parágrafo).
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal, cuyo propósito es el reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato.
COMPETENCIA PARA CONTRATAR	Capacidad o aptitud para celebrar contratos, otorgada por la Ley al representante legal de las entidades estatales.
CONCURSO DE MÉRITOS	Modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. Se debe seleccionar a los contratistas a través de esta modalidad, para la prestación de servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. Por las características funcionales y administrativas del Concejo y su capacidad presupuestal, esta modalidad de contratación no se usará en la entidad y por tal razón no hará parte del manual de contratación.
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Modalidad que se utiliza cuando el valor de la contratación no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto. Esta es la modalidad de contratación más usada por el Concejo Municipal. Se regulará por las disposiciones contenidas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.
CONTRATACIÓN DIRECTA	Es la modalidad de selección que procede solamente en los casos señalados en el numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y atenderá los procedimientos regulados por el artículo 2.2.1.2.1.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que los modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan.
CONTRATO	Acuerdo de voluntades mediante el cual se crea obligaciones.
CUANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN	Las cuantías de la contratación se establecen para efectos de escoger la modalidad de selección del contratista, cuando el valor es el factor

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	ELABORACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS		
	VERSIÓN: 05	FECHA: 22/07/2025	Página 2 de 9

3. DEFINICIONES	
	determinante de la contratación. Dichas cuantías se determinan en función del presupuesto anual de la Corporación. Por la naturaleza de la Corporación y el alcance de su presupuesto, la contratación del Concejo se hará mediante la modalidad de contratación directa, la modalidad de contratación de mínima cuantía y la modalidad de selección abreviada de contratista
ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO (COMPONENTE TÉCNICO)	Son todas las características de los bienes, servicios u obras a contratar, definidas por el requirente en el documento de requerimiento. En caso de incluirse personal indicar las cantidades, calidades y condiciones del mismo.
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Son el soporte para elaborar la invitación pública y el contrato.
INVITACIÓN PÚBLICA	Es el documento elaborado por la Entidad, que contiene las condiciones, requisitos y exigencias a las cuales deben sujetarse las propuestas y el contrato a celebrar, las y que deben cumplir los proponentes que aspiren a contratar con el Estado.
LIQUIDACIÓN	Es la actividad mediante la cual, una vez concluido el contrato, las partes verifican el cumplimiento de las obligaciones con el fin de establecer si se encuentran a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.
OTROSÍ	Es la modificación contractual, por medio de la cual se ajusta o se aclara su contenido. No implica por sí solo alteración alguna en valor ni tiempo de ejecución. Opera para todo tipo de obligaciones.
PAA	Plan Anual de Adquisiciones. Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente decreto.
PAGO ANTICIPADO	Es un pago que se realiza al contratista de manera anticipada, y como tal, dichos recursos pertenecen al contratista.
PLAZO DE LA INVITACIÓN	Es el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre (fecha y hora límite para presentar las propuestas), que se señalará en la invitación pública de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.
PROCEDIMIENTO	Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
REQUERIMIENTO	Corresponde al documento mediante el cual la Secretaría General del Concejo o los Concejales solicitan a la Presidencia del Concejo la contratación de un bien o servicio
PRÓRROGA	Plazo por el cual se continúa o se prolonga en el tiempo; renovar una relación jurídica implicando a todas las partes obligadas. Implica adicionar más valor y más tiempo para que se desarrolle el mismo objeto contractual.
SECOP	Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007



SELECCIÓN ABREVIADA	Se refiere a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual, de acuerdo a las causales contenidas en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
SERVICIO:	Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente
4. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO	
Gestión Jurídica y Contratación	
5. FORMATOS Y ANEXOS	
a) CONTRATACIÓN DIRECTA:	
• FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR - CONTRATACIÓN DIRECTA • FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – CONTRATACION DIRECTA • FORMATO INVITACIÓN PÚBLICA – CONTRATACION DIRECTA • FORMATO LISTA DE CHEQUEO - CONTRATACION DIRECTA	
b) MINIMA CUANTIA:	
• FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR – MÍNIMA CUANTÍA • FORMATO ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA • FORMATO INVITACION PUBLICA – MÍNIMA CUANTÍA • FORMATO EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA – MÍNIMA CUANTÍA • FORMATO VERIFICACION JURIDICA – MÍNIMA CUANTÍA • FORMATO CONSOLIDADO FINAL EVALUACIÓN - MÍNIMA CUANTÍA • ANEXO COMUNICACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA – MINIMA CUANTIA • FORMATO LISTA DE CHEQUEO - MINIMA CUANTIA	
c) DOCUMENTOS DE EJECUCION	
• FORMATO CONSTANCIA INICIO CONTRATO • DESIGNACION DE SUPERVISOR DE CONTRATO	
d) SUPERVISION DE CONTRATOS	
• FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA • FORMATO INFORME DE SUPERVISION	



6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO				
No.	Descripción de la actividad	Responsable	Punto de control y/o Registros	Registro
1	Identificar Necesidades: Identificar la necesidad y la modalidad de contratación (Selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, mínima cuantía, según corresponda) Verificar que la adquisición, bien o servicio se encuentre en el Plan Anual de Adquisiciones.	Comité de Contratación Ordenador del gasto	Plan Anual de Adquisiciones.	Secop II Acto administrativo
2	Análisis del sector: Realizar los estudios de condiciones de mercado para establecer las condiciones económicas, técnicas y jurídicas del bien y/o servicio a adquirir. Solicitud CDP: Solicitar mediante memorando la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP al área Dirección Administrativa y Financiera Estudios previos: Realizar los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad, análisis del sector, estudio de mercado y matriz de riesgo	Área que genera la necesidad Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto	Justificación de la necesidad. Certificado de Disponibilidad presupuestal Estudios Previos para proceso contractual Acto administrativo justificación contratación directa	Correo electrónico Documental
3	Identificación de Proceso Contractual: Si se trata de un proceso contractual de selección abreviada, realizar el aviso de convocatoria y pliego de condiciones a través del aplicativo del SECOP II.	Área que genera la necesidad Contratista Gestión jurídica y Contractual	Aviso de convocatoria y pliego de condiciones Invitación Pública Certificado de inexistencia de personal	Secop II

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO				
No.	Descripción de la actividad	Responsable	Punto de control y/o Registros	Registro
	Si se trata de un proceso contractual de mínima cuantía, realizar la invitación pública a través del aplicativo del SECOP II. Si se trata de una contratación directa certificar la inexistencia de personal, realizar el acto			
4	Publicación del proceso: Si se trata de un proceso de convocatoria pública como selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía se procede a agotar el cronograma establecido disponible en el aplicativo SECOP II. Cronograma de publicaciones: En el desarrollo del cronograma le corresponde al asesor de Contratación recibir y radicar las propuestas de los oferentes, hacer el cierre de recepción de propuestas, registrar los testigos e imprimir constancia de la no presentación de observaciones al informe de evaluación (si no se presentan) y publicar en el SECOP II toda la Recepción de ofertas e Informe de evaluación: En el desarrollo del cronograma corresponde a cada área que requiere la necesidad dar respuesta a las observaciones de carácter técnico y de carácter jurídico le corresponde al área de	Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto Área que genera la necesidad Comité evaluador	Publicación del proceso en el SECOP II. Respuesta a observaciones Adendas Cierre del proceso y apertura de sobres. Informe de verificación y evaluación. Respuesta a las observaciones al informe de evaluación.	Secop II



6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No.	Descripción de la actividad	Responsable	Punto de control y/o Registros	Registro
	gestión jurídica y contractual a la invitación pública (si se presentan), Realizar adendas (si es necesario), Realizar la apertura de sobres, Realizar junto con el comité de evaluación se emite el informe de evaluación, Dar respuesta a las observaciones al informe de evaluación (si se presentan),			
5	Adjudicación: Adjudicar el contrato (aceptar la propuesta), declarar desierto el proceso contractual (si se da una de las causales establecidas en la convocatoria). Lo anterior se publica en el SECOP II. Suscripción del contrato: En mínima cuantía se expide la carta de aceptación de la oferta En convocatorias públicas elaborar el contrato y suscribir el contrato en plataforma Secop II. Cumplimiento requisitos de perfeccionamiento previo a la suscripción del contrato. Designación supervisor. Iniciación del contrato en Secop II	Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto Área que genera la necesidad Comité evaluador	Comunicación de aceptación de la propuesta o declaratorio desierto Resolución de adjudicación o declaratorio desierto. Anexo minuta contrato Expedición de pólizas Aprobación de pólizas Acta designación de supervisor Constancia de iniciación	Secop II

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO				
No.	Descripción de la actividad	Responsable	Punto de control y/o Registros	Registro
6	Contratación Directa: Si se trata de una contratación directa se procede a verificar el cumplimiento del mínimo de requisitos legales, certificar la idoneidad de la persona (natural/jurídica) que presentó la propuesta. Elaborar el contrato y suscribir el contrato en plataforma Secop II. Cumplimiento requisitos de perfeccionamiento previo a la suscripción del contrato. Designación supervisor. Iniciación del contrato en Secop II.	Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto Área que genera la necesidad	Certificado de idoneidad y experiencia Anexo minuta contrato Expedición de pólizas (Si aplica) Aprobación de pólizas (Si aplica) Acta designación de supervisor Constancia de iniciación	Secop II
7	Registro presupuestal: Solicitar a la Dirección Administrativa y financiera la expedición del Certificado de Registro Presupuestal – CRP.	Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto	Certificado de Registro Presupuestal	Correo electrónico Secop II
8	Supervisión del contrato: Mantener un estricto control y vigilancia sobre la correcta ejecución del contrato y realizar los informes de supervisión los cuales deberá presentar dentro del término que atañe el clausulado contractual. Exigir al contratista el informe de actividades, los soportes de pago a los sistemas de pensión, salud y ARL. Anexar los soportes físicos y/o digitales correspondientes para efectos del pago respectivo.	Supervisor de contrato	Informes de ejecución de actividades. Informe de supervisión	Correo electrónico Secop II



6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

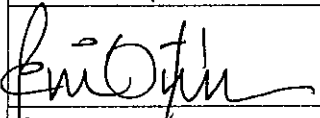
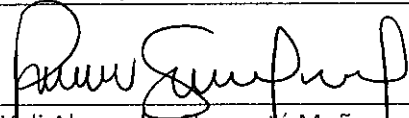
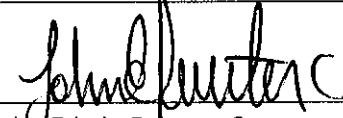
No.	Descripción de la actividad	Responsable	Punto de control y/o Registros	Registro
	Una vez finalizado el contrato, emitir un informe de supervisión y/o certificación de cumplimiento del objeto contractual.			
9	Liquidación del contrato: De acuerdo con los soportes se procede a liquidar el contrato, verificando el cumplimiento y finalización satisfactoria de la ejecución del contrato. (Cuando haya lugar)	Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto	Liquidación del contrato	Correo electrónico Secop II
10	Cierre del Expediente Contractual Una vez verificado el cumplimiento de las garantías de cada contrato se procede al cierre definitivo del expediente contrato. (Según corresponda)	Contratista Gestión jurídica y Contractual Ordenador del gasto	Acta de Cierre de Expediente Contractual.	Secop II
	Archivar los documentos: Se realiza el archivo de los documentos de acuerdo con los lineamientos establecidos en tablas de retención documental y al finalizar se realiza el cierre del expediente contractual de acuerdo con los lineamientos de Gestión Documental.	Contratista Gestión jurídica y Contractual	Entrega al área de gestión documental de acuerdo con lineamientos establecidos.	FUID Correo electrónico

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de Cambio
10/2011	01	Se crea el proceso mediante la Resolución No.97 de 2011
10/08/2012	02	Se actualiza la manual de procesos y procedimientos del Concejo Municipal de Chía, mediante la Resolución No. 049 de 2012

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	ELABORACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS		
VERSIÓN: 05		FECHA: 22/07/2025	Página 9 de 9

05/04/2019	03	Se actualiza el proceso y los procedimientos a las normas del ordena nacional vigentes y a la norma ISO 9001:2015.
29/04/2022	04	Se reviso de manera general el procedimiento y se actualizó de conformidad con lo dispuesto en el SECOP II.
22/07/2025	05	- Se actualizo el logo, versión, fecha y color del formato del procedimiento - Se agregaron más formatos y anexos de los ya mencionados - Se ajusto contenido general de fondo

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Reimar Otalora Arévalo Asesor de Contratación	 Yuli Alexandra Chocontá Muñoz Directora Administrativa y Financiera	 John Edwin Fuentes Correa Presidente Concejo Municipal